

Contrato de Compra e Venda

SPA | RSK-SPA-04

O presente Contrato é celebrado na data abaixo indicada entre o Vendedor e o Comprador (cada um, uma «Parte») para a compra e venda do Produto descrito neste documento.

DATA DO ACORDO		LOCAL	
N.º DO CONTRATO		REF. IMFPA RELACIONADO	

VENDEDOR

RAZÃO SOCIAL	
N.º DE REGISTRO	PAÍS
ENDEREÇO DA SEDE	
REPRESENTADA POR	CARGO

COMPRADOR

RAZÃO SOCIAL	
N.º DE REGISTRO	PAÍS
ENDEREÇO DA SEDE	
REPRESENTADA POR	CARGO

01 Produto, Especificação e Quantidade

1.1 O Vendedor venderá e o Comprador comprará o seguinte Produto, de qualidade comercializável e conforme a especificação abaixo.

PRODUTO / COMMODITY	
ORIGEM	EMBALAGEM / FORMA
QUANTIDADE POR EMBARQUE	QUANTIDADE TOTAL DO CONTRATO
TOLERÂNCIA DE QUANTIDADE (+/- %)	NÚMERO DE EMBARQUES

ESPECIFICAÇÃO

PARÂMETRO	ESPECIFICAÇÃO	LIMITE DE REJEIÇÃO	MÉTODO DE ENSAIO

02 Preço

PREÇO UNITÁRIO		MOEDA	
INCOTERM E LOCAL			
VALOR TOTAL POR EMBARQUE		VALOR TOTAL DO CONTRATO	

- 2.1** O preço é fixo durante o período do contrato, salvo se as Partes acordarem por escrito um ajuste. Todos os impostos, taxas e custos além do Incoterm acordado correm por conta da Parte responsável conforme esse Incoterm.

03 Entrega e Embarque

PORTO / LOCAL DE
EMBARQUE _____

PORTO / LOCAL DE
DESCARGA _____

PERÍODO DE ENTREGA _____

AVISO DE EMBARQUE
(DIAS) _____

- 3.1** O Vendedor dará ao Comprador aviso por escrito do embarque com a data estimada, dados do transporte e quantidade. Embarques parciais e transbordo são permitidos, salvo acordo em contrário.
- 3.2** A propriedade e o risco transferem-se conforme o Incoterm acordado; a propriedade do Produto passa ao Comprador somente após o pagamento integral.

04 Pagamento

Instrumento de pagamento (marque um):

☐ Carta de crédito documentária irrevogável (à vista)

☐ Carta de crédito standby (SBLC)

☐ Transferência bancária (TT)

☐ Outro (especificar abaixo)

CONDIÇÕES DE
PAGAMENTO _____

BANCO EMISSOR /
PAGADOR _____

SWIFT / BIC _____

- 4.1** O pagamento será feito na moeda do contrato, sem compensação e livre de encargos bancários para o Vendedor, mediante apresentação dos documentos indicados na Seção 6. O atraso no pagamento gera juros de ____ % ao ano.

05 Inspeção e Reclamações

- 5.1** A qualidade e a quantidade serão certificadas por um inspetor independente no local abaixo indicado. Seu certificado é definitivo e vinculante para o embarque, exceto erro manifesto.

INSPETOR
INDEPENDENTE _____

LOCAL DE INSPEÇÃO _____

CUSTOS A CARGO DE _____

- 5.2** O Comprador notificará as reclamações por escrito, com provas de suporte, no prazo de **trinta (30) dias** a partir da descarga. Reclamações não notificadas a tempo são consideradas renunciadas. A responsabilidade do Vendedor limita-se à reposição ou reembolso da quantidade afetada.

06 Documentos

O Vendedor fornecerá, conforme aplicável:

☐ Fatura comercial

☐ Lista de embalagem (packing list)

☐ Conhecimento de embarque / conhecimento aéreo

☐ Certificado de origem

☐ Certificado de qualidade e quantidade

☐ Certificados fitossanitários / outros

07 Força Maior

- 7.1** Nenhuma das Partes será responsável por descumprimento ou atraso causado por eventos fora de seu controle razoável, tais como desastres naturais, guerra, embargo, greves ou atos governamentais, desde que notifique prontamente a outra Parte. Se o evento durar mais de sessenta (60) dias, qualquer das Partes poderá rescindir os embarques afetados sem responsabilidade.

08 Inadimplemento e Rescisão

- 8.1** Se uma Parte violar substancialmente este Contrato e não sanar a violação no prazo de quinze (15) dias após notificação por escrito, a outra Parte poderá suspender o cumprimento ou rescindir o Contrato e reclamar os danos diretos.

09 Compliance

9.1 Cada Parte declara que cumpre as leis aplicáveis em matéria de sanções, controle de exportação, anticorrupção e prevenção à lavagem de dinheiro, e fornecerá as informações de KYC razoavelmente solicitadas pela outra Parte.

10 Confidencialidade e Não Contorno

10.1 Os termos deste Contrato são confidenciais. Qualquer NCNDA e IMFPA separados entre as Partes ou seus intermediários permanecem vigentes e não são afetados por este Contrato.

11 Vigência

11.1 Este Contrato entra em vigor com a assinatura e permanece vigente até que todos os embarques tenham sido entregues e pagos, salvo rescisão anterior conforme a Seção 8 ou a Seção 7.

12 Lei Aplicável e Solução de Controvérsias

12.1 As controvérsias serão primeiro discutidas de boa-fé por trinta (30) dias e, na falta de acordo, resolvidas definitivamente conforme abaixo indicado.

LEI APLICÁVEL			
REGRAS DE ARBITRAGEM / TRIBUNAIS			
SEDE / JURISDIÇÃO		IDIOMA DO PROCEDIMENTO	

13 Disposições Gerais

13.1 Este Contrato constitui o acordo integral sobre seu objeto e só poderá ser alterado por escrito assinado por ambas as Partes. Caso alguma disposição seja inválida, as demais permanecerão vigentes. Nenhuma das Partes poderá cedê-lo sem consentimento por escrito.

13.2 Poderá ser assinado em várias vias e por assinatura eletrônica ou cópia digitalizada, cada uma considerada original.

14 Assinaturas

Firmado pelos representantes devidamente autorizados das Partes:

VENDEDOR: NOME		COMPRADOR: NOME	
CARGO		CARGO	
DATA		DATA	

VENDEDOR: ASSINATURA E CARIMBO

COMPRADOR: ASSINATURA E CARIMBO